יקיר דבול · משרד עורכי דין

גיליון #3 29.10-5.11.2026

מגזין הנדל"ין

החדשות של השבוע ◆ מה הן אומרות לכם ◆ בשפה פשוטה

הסיפור המרכזי

ההורים במשכנתא: הבנק יספור רק חצי מההכנסה

- מבצעי הקבלנים: כמה שווה ההטבה באמת
- פיקדון שכירות: המשכיר צריך להוכיח כל שקל
- איחור במועד עלה בהקלה במס
- מס המטרו: עד 72% מעליית הערך

עו"ד יקיר דבול

01 משכנתא

ההורים במשכנתא: רק חצי מההכנסה

◆ מה קרה

הפיקוח על הבנקים הבהיר: כשקרוב משפחה מצטרף למשכנתא בלי זכויות בדירה, הבנק יכול לספור **עד מחצית** מההכנסה הפנויה שלו. עד עכשיו היו בנקים שספרו את כל ההכנסה.

31% יחס ההחזר בדוגמה שבכתבה, במקום כ־24%, כשנספרת רק מחצית מהכנסה פנויה של כ־12,000 ש"ח של ההורים.

◆ מה זה אומר לכם

מתכננים לצרף את ההורים למשכנתא? לבדוק עם הבנק **מראש** כמה מההכנסה שלהם תיספר. יש גם דרכים אחרות: מתנה מתועדת, הלוואה או ערבות, וכדאי **לסכם הכול בכתב** בתוך המשפחה.

מקור: ביזפורטל 2.11.2026, הפיקוח על הבנקים

02 קנייה מקבלן

8%

מבצעי הקבלנים: כמה שווה ההטבה באמת?

לפי חישוב ביזפורטל, דחייה של 900,000 ש"ח לעשר שנים שווה היום כ־8% מדירה של 4 מיליון ש"ח. בערך חצי ממה שמפרסמים.

02 קנייה מקבלן

החוב לא נמחק. הוא נדחה

◆ מה קרה

בגינדי משלמים 20% בחתימה ו־50% במסירה. את היתרה, עד **900,000 ש"ח**, מממן בנק בהלוואת בלון שנפרעת **10 שנים** אחרי הכניסה לדירה, והחברה משלמת את הריבית וההצמדה. החברה מעריכה את החיסכון בכ־700,000 ש"ח, ולפי החישוב בכתבה הוא כ־335,000 ש"ח.

85,680 דירות חדשות עמדו למכירה בסוף אוגוסט, שיא חדש. לכן הקבלנים מציעים מבצעים במקום להוריד מחיר.

◆ מה זה אומר לכם

מבצע 20/80 או דחייה לעשור **לא מוחקים את החוב**. לפני שחותמים: מי משלם ריבית והצמדה ועד מתי, מה קורה בסוף התקופה, והאם תוכלו **לפרוע או למחזר** את ההלוואה.

מקור: ביזפורטל 5.11.2026

03 שכירות

פיקדון
המשכיר קיזז? עליו להוכיח כל שקל

ארבעה פסקי דין של בתי משפט לתביעות קטנות: מי שמקזז מהפיקדון צריך להוכיח את הנזק, ובלאי רגיל הוא על המשכיר.

03 שכירות

בלאי רגיל הוא על המשכיר

◆ מה קרה

בבת ים משכיר קיזז 4,600 ש"ח על ריצוף שבור ואסלה שהתנתקה. הרשם קבע שהשוכרים לא קיבלו הזדמנות לתקן, ושאסלה יכולה להתנתק משימוש רגיל, וחייב אותו להחזיר **6,158 ש"ח**. באריאל הוחזרו לשוכרים פיקדון ושיק ביטחון, כי טיפול בגינה לא נכתב בחוזה.

1,000 ש"ח שילמה שוכרת באילת על ספה שהכלבה שלה קרעה. היא הודתה בנזק, ושאר הטענות נדחו כי לא הוכחו.

◆ מה זה אומר לכם

משכירים: לצלם את הדירה בכניסה וביציאה, **להודיע לשוכר לפני שמקזזים** ולתת לו לתקן, ולשמור קבלות. שוכרים: לבקש פרוטוקול מסירה, ולא לעזוב לפני הזמן בלי הודעה.

מקור: ביזפורטל 4.11.2026, בתי המשפט לתביעות קטנות

04 מיסוי מקרקעין

4 שנים

איחרו במועד, וההקלה במס הלכה

ועדות הערר דחו כמה בקשות להקלה במס רכישה ובמס שבח, כי הוגשו באיחור או אחרי שהתנאי לא התקיים, גם כשהמס שנגבה היה גבוה מדי.

מקור: ביזפורטל 5.11.2026

04 מיסוי מקרקעין

מועד אפשר להאריך. תנאי להטבה לא

◆ מה קרה

קונה פנטהאוז בתל אביב ביקש לתקן שומת מס רכישה אחרי **ארבע השנים** שבחוק, והערר נדחה. חברה שקנתה קרקע בדרום רעננה לא קיבלה החזר של כ־1.06 מיליון ש"ח, כי היתר הבנייה נחתם אחרי **24 החודשים**.

30 יום להגשת ערר על החלטה בהשגה. ערר שהוגש כשנה אחרי ההחלטה סולק על הסף.

◆ מה זה אומר לכם

מועד להגשה, כמו 30 יום לערר, **אפשר לבקש להאריך** עם הסבר ותצהיר. תנאי להטבה, כמו היתר תוך 24 חודשים, **נשאר קבוע** גם כשהעירייה מעכבת.

מקור: ביזפורטל 5.11.2026, ועדות הערר למיסוי מקרקעין

05 מטרו ומס השבחה

מס המטרו: עד 32% מעליית הערך

כמה מעליית הערך של קרקע ליד תחנת מטרו הולך למס, כשתוכנית חדשה מגדילה את זכויות הבנייה.



היום: לאן הולך כל שקל של עליית ערך



מה זה אומר לכם

המס מחושב על **עליית הערך** שקובע שמאי, לא על מחיר הנכס, ומשלמים אותו במכירה או בקבלת היתר. על השבחה של 3 מיליון ש"ח החיוב כ־2.16 מיליון. מי שמכר דירה ברווח רק בגלל עליית מחירים, בלי תוכנית, פטור. בפינוי בינוי ברירת המחדל היא 50%, והעירייה יכולה לקבוע אחרת.

מקור: ביזפורטל 5.11.2026, חוק המטרו

נתראה בשבוע הבא

המגזין יוצא בכל יום שישי

עקבו אחרינו כדי לקבל כל שבוע את החדשות החשובות בנדל"ן, במיסוי ובהתחדשות עירונית, ומה הן אומרות לכם.



עו"ד יקיר דבול

רזיאל 1, נתניה

09-8613413

dabullaw.co.il

המידע במגזין כללי ואינו ייעוץ משפטי. לפני החלטה בעסקה, כדאי להתייעץ עם עורך דין.